



PUTUSAN

Nomor 1542 PK/Pdt/2025

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

RIAUWADI, bertempat tinggal di Lingkungan I, Jalan Dahlan Tanjung, Nomor 368-B, Desa Tanjung Morawa, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Zulfirman, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Zuar & Rekan, yang beralamat di Jalan Keramat Indah, Gang Satria, Nomor 54, Kelurahan Medan Tenggara, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2025;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

ERIZAL SYAHPUTRA, bertempat tinggal di Komplek Bandala Asri, Blok Ai, Nomor 6, Kelurahan Bandar Labuhan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Termohon Peninjauan Kembali;

D a n

1. **ASRI, S.H./CICI**, bertempat tinggal di Jalan Komplek PDHM Pusri Palembang, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan;
2. **M. ASRUL ZAMIL**, bertempat tinggal di Desa Aras Kabu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 1 dari 15 hal. Put. Nomor 1542 PK/Pdt/2025



3. **HERANI**, bertempat tinggal di Dusun III Km 21.5, Kelurahan Pekan Tanjung Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;
4. **HERLINA, S.E.**, bertempat tinggal di Jalan Bahagia By Pass, Nomor 52, Kelurahan Sudirejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. **KEMENTERIAN AGRARIA dan TATA RUANG BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN DELI SERDANG**, beralamat di Jalan Karya Utama, Desa Perbarakan, Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perbuatan melawan hukum Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi (*in casu* Tergugat) terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 94 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang *in casu* Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan berharga;

Halaman 2 dari 15 hal. Put. Nomor 1542 PK/Pdt/2025



4. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 94 m² (sembilan puluh meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi *in casu* Tergugat terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan bagian objek bidang tanah milik orang tua kandung Penggugat seluas luas 20 x 36 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Dahlan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dahlan Tanjung/Jalan Aceh;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nuriansyah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sisnanto;
5. Menghukum Tergugat I untuk menyerahkan kepada Penggugat atas tanah perkara seluas 94 m² (sembilan puluh meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi *in casu* Tergugat I terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995, tertanggal 16 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan bagian objek bidang tanah milik orang tua kandung Penggugat seluas luas 20 x 36 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Dahlan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:
- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dahlan Tanjung/Jalan Aceh;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan Nuriansyah;
 - Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman;
 - Sebelah barat berbatasan dengan Sisnanto;
- dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari bangunan yang ada;



6. Memerintahkan Tergugat I untuk membayar kerugian materiel yang dialami Penggugat ditaksir sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan estimasi bila objek tanah milik Penggugat disewa per tahunnya senilai Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) per tahunnya selama lebih kurang 5 (lima) tahun dikuasai oleh Tergugat dan kerugian moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) secara tunai dan seketika sejak putusan ini diputuskan;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
8. Menghukum dan memerintahkan Tergugat I untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari, setiap hari apabila lalai dan/atau tidak melaksanakan isi putusan perkara *a quo* setelah putusan perkara *a quo* mempunyai kekuatan hukum mengikat (*inkracht van gewijsde*);
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding, kasasi ataupun upaya hukum lainnya dari Para Tergugat (*uitvoerbaar bij voorraad*);
11. Memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan Penggugat daluarsa;
2. *Exceptio doli praeteriti*;
3. *Exceptio peremptoria*;
4. *Exceptio obscur libel* (gugatan kabur);



5. *Exception litis prenentis*;

6. *Exceptio rei judicatae*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I Dalam Rekonvensi mengeksekusi tanah-tanah milik Penggugat Dalam Rekonvensi secara sewenang-wenang adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi membayar kerugian materiel dan imateriel yang timbul akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat I Dalam Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian materiel:

- Sewa rumah dari tahun 2005 sampai tahun 2020 (15 tahun x Rp20.000.000,00) = Rp300.000.000,00;
- Kerugian kerusakan bangunan rumah tingkat akibat eksekusi sesuai nilai bangunan yang berlaku waktu itu sebesar Rp550.000.000,00;
- Renovasi rumah satu lantai pada tahun 2019 bekas eksekusi Rp280.000.000,00;

Total keseluruhan sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

b. Kerugian imateriel akibat salah eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi atas tanah dan bangunan milik Penggugat Dalam Rekonvensi menimbulkan tekanan *psychist* yang cukup berat bagi Penggugat Dalam Rekonvensi oleh karena hal demikian itu sulit untuk diukur dengan materi atau uang, untuk memudahkannya menentukan kerugian imateriel tersebut diequivalenkan dengan nilai uang sebesar nilai kerugian materiel yakni Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);



Total keseluruhan kerugian materiel dan imateriel yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Rp1.130.000.000,00 + Rp1.130.000.000,00 = Rp2.260.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 33 tanggal 14-11-1996, Surat Ukur Nomor 1380/1995 tanggal 16-6-1995 atas nama Riau wadi sah menurut hukum dan tanah yang termuat di dalam sertifikat tersebut sah milik Penggugat Dalam Rekonvensi;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan atas Sertifikat Hak Milik Nomor 480 tanggal 6-8-2008, Surat Ukur Nomor 502/Tanjung Morawa Pekan/2008 tanggal 17-7-2008 atas nama Buhairiah Herna;
6. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
7. Menyatakan perbuatan Tergugat II Dalam Rekonvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi dan Tergugat V Dalam Rekonvensi tidak melaksanakan kewajiban hukumnya untuk menjamin dan memastikan Penggugat Dalam Rekonvensi menikmati tanah yang dibeli bebas dari gangguan dan tuntutan dari pihak Tergugat I Dalam Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum;
8. Menghukum Tergugat II Dalam Rekonvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi dan Tergugat V Dalam Rekonvensi secara tanggung rentang membayar kerugian materiel dan imateriel kepada Penggugat Dalam Rekonvensi, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiel:
 - Sewa rumah dari tahun 2005 sampai tahun 2020 (15 tahun x Rp20.000.000,00) = Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



- Kerugian kerusakan bangunan rumah tingkat akibat eksekusi sesuai nilai bangunan yang berlaku waktu itu sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah);
- Renovasi rumah satu lantai pada tahun 2019 bekas eksekusi Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah);

Total keseluruhan sebesar Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

c. Kerugian imateriel:

Akibat salah eksekusi yang dilakukan oleh Tergugat I Dalam Rekonvensi atas tanah dan bangunan milik Penggugat Dalam Rekonvensi menimbulkan tekanan *psychist* yang cukup berat bagi Penggugat Dalam Rekonvensi oleh karena hal demikian itu sulit untuk diukur dengan materi atau uang, untuk memudahkannya menentukan kerugian imateriel tersebut diequivalenkan dengan nilai uang sebesar nilai kerugian materiel yakni Rp1.130.000.000,00 (satu miliar seratus tiga puluh juta rupiah);

Total keseluruhan kerugian materiel dan imateriel yang diderita oleh Penggugat Dalam Rekonvensi adalah Rp1.130.000.000,00 + Rp1.130.000.000,00 = Rp2.260.000.000,00 (dua miliar dua ratus enam puluh juta rupiah);

- b. Menyatakan jual beli dengan ganti rugi antara Azhar Lely dengan Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana tertuang pada Surat Ganti Rugi Nomor 1595/250/1987 tanggal 31-12-1987 dibuat di hadapan Camat Tanjung Morawa sah dan mengikat;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakan pada sebidang tanah milik Azhar Lely dengan seluas $\pm 80 \text{ m}^2$ dengan ukuran 14,95 x 4,79 + 18 x 13,71 meter terletak di lokasi objek sengketa;
- d. Menghukum Tergugat II Dalam Rekonvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi dan Tergugat V Dalam Rekonvensi secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap



harinya keterlambatan melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

- e. Menghukum Tergugat I Dalam Rekonvensi, Tergugat II Dalam Rekonvensi, Tergugat III Dalam Rekonvensi, Tergugat IV Dalam Rekonvensi dan Tergugat V Dalam Rekonvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberikan Putusan Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Lbp., tanggal 17 Juli 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I Konvensi, telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi (*in casu* Tergugat) terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 94 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang *in casu* Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum yang sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 94 m² (sembilan puluh meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi *in casu* Tergugat terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan bagian objek bidang



tanah milik orang tua kandung Penggugat seluas luas 20 x 36 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Dahlan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dahlan Tanjung/Jalan Aceh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nuriansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sisnanto;

5. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat atas tanah terperkara seluas 94 m² (sembilan puluh meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi *in casu* Tergugat I Konvensi terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan bagian objek bidang tanah milik orang tua kandung Penggugat seluas luas 20 x 36 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Dahlan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dahlan Tanjung/Jalan Aceh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nuriansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sisnanto;

dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari bangunan yang ada;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp2.537.000,00 (dua juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Medan telah memberikan Putusan Nomor 519/PDT/2024/PT MDN., tanggal 9 Oktober 2024, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Lbp., tanggal 17 Juli 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp150.0000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 1541 K/Pdt/2025, tanggal 21 April 2025, yang amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ERIZAL SYAHPUTRA tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 519/PDT/2024/PT MDN., tanggal 9 Oktober 2024 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Lbp., tanggal 17 Juli 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14

Halaman 10 dari 15 hal. Put. Nomor 1542 PK/Pdt/2025



November 1995 atas nama Riau wadi (*in casu* Tergugat) terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 dengan luas tanah 94 m² yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang *in casu* Turut Tergugat tidak memiliki kekuatan hukum;

4. Menyatakan Penggugat Konvensi adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 94 m² (sembilan puluh meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi *in casu* Tergugat terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan bagian objek bidang tanah milik orang tua kandung Penggugat seluas luas 20 x 36 m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Dahlan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dahlan Tanjung/Jalan Aceh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nuriansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sisnanto;

5. Menghukum Tergugat I Konvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat atas tanah terperkara seluas 94 m² (sembilan puluh meter persegi) yang telah terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 33 tertanggal 14 November 1995 atas nama Riau wadi *in casu* Tergugat I Konvensi terletak di Desa Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan Surat Ukur/Gambar Situasi Nomor 1380/1995 tertanggal 16 Juni 1995 yang diterbitkan oleh Turut Tergugat yang merupakan bagian objek bidang tanah milik orang tua kandung Penggugat seluas luas 20 x 36



m² yang saat ini dikuasai oleh Tergugat yang terletak di Jalan Dahlan Tanjung Morawa Pekan, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang, dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan Jalan Dahlan Tanjung/Jalan Aceh;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Nuriansyah;
- Sebelah timur berbatasan dengan Abd. Rahman;
- Sebelah barat berbatasan dengan Sisnanto;

dalam keadaan baik, bebas dan kosong dari bangunan yang ada;

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

7. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1541 K/Pdt/2025, tanggal 21 April 2025, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2025, diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 9 Juli 2025, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 266/Pdt.G/2023/PN Lp., *juncto* Nomor 519/Pdt/2024/PT MDN., *juncto* Nomor 1541 K/Pdt/2025 *juncto* Akta Nomor 10/2025 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Lubuk Pakam pada tanggal 9 Juli 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 9 Juli 2025, merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan dalam permohonannya terdapat kekhilafan hakim atau sesuatu kekeliruan yang nyata, kemudian memohon agar Mahkamah Agung memberikan putusan sebagai berikut:

Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Peninjauan Kembali untuk menolak dan membatalkan Putusan Pengadilan Kasasi dalam perkara ini, dan untuk selanjutnya tepat, patut dan adil apabila Majelis Hakim Peninjauan Kembali membatalkan putusan Pengadilan Kasasi Nomor 1541 K/Pdt/2025 tanggal 21 April 2025 dan untuk selanjutnya mengadili sendiri dan memberikan putusan yang amarnya, menolak gugatan Termohon Kasasi untuk seluruhnya, dan mengabulkan gugatan rekonsensi Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tersebut tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah tentang sengketa kepemilikan yang telah ditentukan statusnya dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dieksekusi;

Bahwa yang telah dieksekusi tersebut adalah rumah Tergugat I yang merupakan bagian dari tanah yang disengketakan oleh Almh.

Halaman 13 dari 15 hal. Put. Nomor 1542 PK/Pdt/2025



Buhairah Herna (ibu Penggugat) dan telah ditentukan bahwa pemilik yang sah adalah Almh. Buhairah Herna (ibu Penggugat), maka Penggugat selaku ahli waris yang sah atas objek sengketa adalah pemilik yang sah atas objek sengketa;

Bahwa alasan peninjauan kembali sebagaimana tertuang dalam memori peninjauan kembali tentang adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena bukan merupakan alasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RIAUWADI, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RIAUWADI**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Desember 2025 oleh Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Lusiantari Ramadhania, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera

Plt. Panitera Muda Perdata

Ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN

NIP. 195907101985121001

Halaman 15 dari 15 hal. Put. Nomor 1542 PK/Pdt/2025